Die Beauftragte der Landesregierung
für Menschen mit Behinderung sowie
für Patientinnen und Patienten
in Nordrhein-Westfalen

Ombudsstelle für barrierefreie Informationstechnik
des Landes Nordrhein-Westfalen
bei der Landesbeauftragten für
Menschen mit Behinderung
Fürstenwall 25
40219 Düsseldorf

Antrag auf Einleitung eines Ombudsverfahrens

gemäß § 10d Behindertengleichstellungsgesetz Nordrhein-Westfalen (BGG NRW)
i.V. m. § 11 Barrierefreie-Informationstechnik-Verordnung Nordrhein-Westfalen
(BITV NRW)

Angaben zur antragstellenden Person

Alle mit einem Stern (*) markierten Felder sind Pflichtfelder.

Antragstellende Person: *	Einzelperson
Name, Vorname: *	
ggf. Verbandsname: *	
Straße, Hausnummer: *	
Postleitzahl, Wohnort: *	
Bundesland:	
Telefonnummer:	
E-Mail-Adresse: *	
Art der Behinderung:	
Besondere Bedarfe: (z. B. Gebärdensprachdolmetscher)	

Die Beauftragte der Landesregierung
für Menschen mit Behinderung sowie
für Patientinnen und Patienten
in Nordrhein-Westfalen

Ggf. bevollmächtigte Person

Name, Vorname: *	
ggf. Verbandsname: *	
Straße und Hausnummer: *	
Postleitzahl, Wohnort: *	
Bundesland:	
Telefonnummer:	
E-Mail-Adresse: *	
Besondere Bedarfe:	

Kontakt zur öffentlichen Stelle des Landes

Haben Sie bereits versucht, mit der betroffenen öffentlichen Stelle des Landes Kontakt aufzunehmen und eine einvernehmliche Klärung herbeizuführen?

Ja ◯ Nein ◯

Angaben zur betroffenen öffentlichen Stelle des Landes

Öffentliche Stelle des Landes:	
Ansprechpartner (falls bekannt):	
Straße:	
Ort/ Postleitzahl:	
Telefonnummer:	
E-Mail-Adresse:	

Die Beauftragte der Landesregierung
für Menschen mit Behinderung sowie
für Patientinnen und Patienten
in Nordrhein-Westfalen

Angaben zum Sachverhalt

Welche fehlende Barrierefreiheit ist Ihnen bei dem Internetauftritt der öffentlichen Stelle des Landes aufgefallen und um welche Internetseite oder mobile Anwendung handelt es sich konkret? Bitte schildern Sie den genauen Sachverhalt so genau wie möglich:

Ort und Datum

Unterschrift

Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Ombudsstelle der Beauftragte für Menschen mit Behinderung sowie für Patientinnen und Patienten in NRW (LBBP)

Die Ombudsstelle für barrierefreie Informationstechnik des Landes ist der Beauftragten für die Belange der Menschen mit Behinderung zugeordnet. Im Zusammenhang mit Ihrem Ombudsantrag bei der Ombudsstelle für barrierefreie IT erhebt die LBBP Ihre personenbezogenen Daten und verarbeitet diese.

1. Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen

Die Beauftragte der Landesregierung für Menschen mit Behinderung sowie
für Patientinnen und Patienten in Nordrhein-Westfalen
Fürstenwall 25
40219 Düsseldorf
Telefon: 0211 855-3008
Telefax: 0211 855-3037
E-Mail: kontakt@lbbp.nrw.de

2. Kontaktdaten der Datenschutzbeauftragten

Claudia Middendorf
Die Beauftragte der Landesregierung für Menschen mit Behinderung sowie
für Patientinnen und Patienten in Nordrhein-Westfalen
Fürstenwall 25, 40219 Düsseldorf
Telefon: 0211 855-3008
Telefax: 0211 855-3037
E-Mail: kontakt@lbbp.nrw.de

3. Zwecke und Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung

Es werden die personenbezogenen Daten (Name, Vorname, Anschrift, Telefonnummer, E-Mail-Adresse) aus Ihrem Ombudsantrag erhoben, um Ihren Antrag bearbeiten zu können.

Die Rechtsgrundlagen sind Artikel 6 Abs. 1 S. 1 lit. e DS-GVO i. V. m. § 3 Datenschutzgesetz Nordrhein-Westfalen (DSG NRW) sowie § 11 Absatz 1 der Barrierefreie-Informationstechnik-Verordnung Nordrhein-Westfalen (BITV NRW) in Verbindung mit § 10d Absatz 1 des Gesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung (Behindertengleichstellungsgesetz Nordrhein-Westfalen - BGG NRW).

4. Kategorien von betroffenen personenbezogenen Daten

Im Rahmen der Bearbeitung Ihres Anliegens werden folgende Informationen verarbeitet:

- Name
- Vorname
- Straße, Hausnummer
- Postleitzahl, Wohnort
- E-Mail-Adresse

Freiwillig können auch folgende Daten angegeben und verarbeitet werden:

- Geschlecht
- Telefonnummer
- Bundesland
- Art der Behinderung
- Angaben besonderer Bedarfe

5. Empfänger und Kategorien von Empfängern

Auftragsverarbeiter

Im Rahmen der Nutzung von IT-Produkten zur Verarbeitung, insbesondere zur Kommunikation und der ordnungsgemäßen Ablage und Speicherung des Ihren Antrag betreffenden behördlichen Vorgangs können die vom Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen (MAGS) eingesetzten IT-Dienstleister wie IT.NRW im Rahmen ihrer Aufgabe Zugang zu Ihren personenbezogenen Daten erhalten. Die Datenschutzhinweise zu der Datenverarbeitung im Zusammenhang mit der Nutzung des Internetauftritts des MAGS und des webbasierten Beschwerdeformulars finden Sie unter https://mags.nrw/datenschutzhinweise

Betroffene öffentliche Stelle

Zur Durchführung des Ombudsverfahrens und zur Aufklärung des Sachverhalts leitet die Ombudsstelle Ihren Antrag sowie sämtliche relevanten Unterlagen an die betroffene öffentliche Stelle weiter. Die Ombudsstelle fordert im Verfahren von der betroffenen öffentlichen Stelle Stellungnahmen sowie verfahrensrelevante Unterlagen an. Richtet sich das Verfahren gegen eine Behörde, kann die Weiterleitung auch an die zuständige Aufsichtsbehörde erfolgen.

Überwachungsstelle für barrierefreie IT und Monitoringstelle UN-BRK

Zur Einholung von Fachexpertisen im laufenden Ombudsverfahren werden bei Bedarf Ihr Antrag und relevante Unterlagen zur unterstützenden Prüfung an die Überwachungsstelle für barrierefreie Informationstechnik oder an die Monitoringstelle UN-BRK weitergeleitet.

Zustimmung zur Einbeziehung anderer, sachkundiger Stellen

Sofern Sie der Ombudsstelle eine separate Einwilligung erteilt haben, können im Bedarfsfall Ihre Daten auch an andere sachkundigen Stellen (z.B. Agentur Barrierefrei, Kompetenzzentren, Behindertenverbände) weitergeleitet werden. Die Rechtsgrundlagen sind Artikel 6 Abs. 1 S. 1 lit. a) DS-GVO, 9 Abs. 2 lit a) DS-GVO i.V.m. § 13 Abs. 3 BITVNRW.

6. Quelle der verarbeiteten Daten

Soweit die LBBP von der betroffenen öffentlichen Stelle, der Überwachungsstelle für barrierefreie IT und Monitoringstelle UN-BRK und/oder einer anderen, sachkundigen Stelle Informationen zu Ihrer Person im Zusammenhang mit dem Antrag auf Einleitung eines Ombudsverfahrens übermittelt bekommt, werden diese im Rahmen des Verfahrens ebenfalls verarbeitet

7. Transfer in Drittländer

Es ist keine Übermittlung in Drittländer oder an internationale Organisationen vorgesehen.

8. Pflicht zur Bereitstellung der Daten

Soweit die Bearbeitung Ihres Antrags von der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten abhängt, müssen Sie diese bereitstellen, um die Bearbeitung zu ermöglichen. Andernfalls ist die Bearbeitung Ihrer Beschwerde nicht oder nur in eingeschränktem Umfang möglich.

9. Automatisierte Entscheidungsfindung

Es findet keine automatisierte Entscheidungsfindung statt.

10. Dauer der Speicherung

Nach Abschluss des Ihren Antrag betreffenden Vorgangs wird dieser gemäß der Aktenordnung des MAGS im Rahmen der ordnungsgemäßen Aktenführung in der Regel fünf Jahre aufbewahrt. Für Vorgänge in Generalakten beträgt die

Aufbewahrungszeit zehn Jahre. Eine abweichende Aufbewahrungsfrist kann aufgrund anderweitiger rechtlicher Regelungen oder wenn es fachlich geboten ist, gelten.

Nach Ablauf der Aufbewahrungs- und Speicherfristen werden die Akten dem Landesarchiv angeboten. Im Falle der Nichtübernahme werden die Akten gelöscht.

11. Rechte der betroffenen Person

Im Zusammenhang mit der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten stehen Ihnen folgende Rechte gemäß der DS-GVO und dem DSG NRW zu:

Sie haben gemäß Art. 15 DS-GVO das Recht, Auskunft über die Verarbeitung und die verarbeiteten personenbezogenen Daten zu verlangen.

Soweit die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind, können Sie gemäß Art. 16 DS-GVO die Berichtigung Sie betreffender unrichtiger personenbezogener Daten verlangen. Liegt ein gesetzlicher Grund vor, können Sie gemäß Art. 17 DS-GVO die Löschung bzw. gemäß Art. 18 die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten verlangen. Unter den Voraussetzungen des Artikels 21 DS-GVO können Sie den Widerspruch gegen die Datenverarbeitung einlegen.

Soweit die Verarbeitung auf Ihrer Einwilligung beruht, haben Sie das Recht, Ihre Einwilligung jederzeit zu widerrufen, ohne dass die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung berührt wird. Wenn die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind, haben Sie das Recht auf Datenübertragbarkeit gem. Art. 20 DS-GVO.

12. Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde für den Datenschutz

Sie haben das Recht, bei der Datenschutz-Aufsichtsbehörde Beschwerde einzulegen, wenn Sie der Meinung sind, dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten gegen die Datenschutz-Grundverordnung oder sonstige datenschutzrechtliche Bestimmungen verstößt. Die zuständige Datenschutz-Aufsichtsbehörde ist die

Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen
Kavalleriestraße 2 – 4
40213 Düsseldorf
Telefon: 0211 38424-0
E-Mail: poststelle@ldi.nrw.de